

[7] 국유재산 소유권 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁 부동산 인수시의 처리) 제1항에 따르면 수탁 국유부동산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 현재 상태를 점검하고 통지내용과 실제의 부합여부 등을 파악하여야 한다고 되어 있고
 - 같은 세칙 제10조(관리방법) 제1항 및 제4항에 따르면 수탁 부동산에 대하여 등기사항증명서, 토지대장 등을 갖추어 두고 관리대장을 전산자료로 관리하며, 실태조사 결과 변동 사항이 있으면 관리대장을 재작성하여야 한다고 되어 있음
- 따라서, 국유재산을 인수한 때에는 제공부와 재산현황이 일치하는지 여부를 확인하여야 하고, 주기적으로 실태조사를 실시하여 해당 재산의 소유권의 변동 여부를 확인·관리하여야 함
- 그런데, 2019. 3. 31. 현재 ○○○○○부에서 관리 중인 국유재산 69,116건에 대하여 등기사항증명서와 국유재산관리시스템(이하 ‘국유BPM’) 관리대장상 소유자의 일치 여부를 점검한 결과
 - i) 국유재산 인수시 제3자 소유 여부 확인 불철저
 - 2011. 6. 30. □□시로부터 인수한 ‘전라북도 군산시 소재 국유재산의 경우 인수 이전인 2010. 3. 8. 공공용지의 협의취득을 원인으로 □□시에 국지분이 모두 이전되었음에도 이를 확인하지 않고 수탁하여 국유BPM에서 국유재산으로 관리하고 있는 등

- [표 9]와 같이 국유재산이 아닌 지방자치단체 또는 개인 소유인 4건을 국유BPM에 등록하여 관리하고 있는 사실이 있음

[표 9] 등기사항증명서와 국유BPM 관리대장 소유자 불일치 현황

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	면적	수탁재산 인수일	現 소유권 이전일	소유자
----	-----	----	----	-------------	-----------------	-----

“기재 생략”

ii) 국유재산 인수 이후 관리청 변경 불철저

- 2013. 4. 15. ○○군으로부터 인수한 ‘전라북도 고창군 소재 국유재산의 관리청은 기획재정부이므로 ‘국(기획재정부)’으로 관리청을 변경하여야 하는데도 등기사항증명서에는 1921. 10. 13. 매매를 원인으로 소유자가 ○○○○주식회사로 되어 있는 등

- [표 10]과 같이 16건의 재산에 대해 관리청 변경 등기를 하지 않고 있음

[표 10] 수탁재산 인수 이후 관리청 변경 미완료 현황

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	면적	인수일	이전일	등기 원인	소유자
----	-----	----	----	-----	-----	----------	-----

“기재 생략”

- 한편, 2001. 2. 14. □□시로부터 인수한 ‘전라북도 익산시 소재 국유재산은 수탁 후 9년 9개월이 지난 2019. 5. 21. ‘국

(기획재정부)'으로 관리청을 변경하는 등

- [표 11]과 같이 11건의 재산에 대해 수탁일로부터 길게는 18년 6개월, 짧게는 1년 9개월이 지난 후 관리청 변경등기를 한 사실이 있음

[표 11] 수탁재산 인수 이후 관리청 변경 지체 현황

(단위 : m², 개월)

순번	소재지	지목	면적	인수일 (A)	이전일 (B)	지연월수 (B-A)
“기재 생략”						

【 조치할 사항 】

- ◇ ○○○○○부장은 국유재산 인수 이전에 소유권이 지방자치단체 또는 개인으로 변경된 국유재산 4건은 국유재산관리시스템 관리대장에서 삭제하고, 국유재산 인수 이후 ‘국(기획재정부)’으로 관리청을 변경등기하지 않은 16건에 대해서는 변경등기를 촉탁하며
- 국유재산 인수 이후 관리청 변경등기를 하지 않거나 지체하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.
(시정)